

Lezione 23. Patenti di Guida, Provvedimenti di revisione, revoca, ritiro e sospensione della patente, Carta di Circolazione

*Per superare l'esame a quiz è indispensabile conoscere **quali veicoli si possono condurre con le patenti A1, A e B**, la loro **durata di validità** (10, 5 o 3 anni, in base all'età) e le modalità per la **conferma**, o rinnovo, attestante il permanere dei requisiti fisici.*

*Occorre poi saper distinguere i vari provvedimenti che riguardano la patente, ossia: la **revisione** (verifica dei requisiti fisici e dell'idoneità tecnica alla guida), la **revoca** (permanente), il **ritiro** (temporaneo) e la **sospensione** (da 15 giorni a 2 anni). Il ritiro della patente non va confuso con il ritiro della **carta di circolazione**.*

CON LA PATENTE DELLA SOTTOCATEGORIA A1 SI POSSONO GUIDARE

Motocicli fino a 125 cm³ di cilindrata e potenza fino a 11 kw; tricicli (motocarri e motocarrozzette); quadricicli di massa fino a 550 kg e potenza fino a 15 kw.

CON LA PATENTE DI CATEGORIA A SI POSSONO GUIDARE

Motocicli di qualunque cilindrata; tricicli (motocarri e motocarrozzette); quadricicli; macchine agricole non eccezionali (non devono superare determinati pesi e dimensioni).

CON LA PATENTE DI CATEGORIA B SI POSSONO GUIDARE

Motocicli fino a 125 cm³ di cilindrata; macchine agricole; macchine operatrici non eccezionali (non devono superare la massa di 3,5 t.); autocarri di massa fino a 3,5 t. anche se trainanti un rimorchio leggero; autoveicoli, autocaravan (camper), fino a 3,5 t. con un massimo di 9 posti totali (compreso quello del conducente).

DURATA E CONFERMA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI CATEGORIA B

La patente di guida di categoria B è valida 10 anni per chi non ha superato i 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra i 50 e i 70 anni, mentre è confermata ogni 3 anni a chi ha superato i 70 anni di età. La patente di guida della categoria B è confermata (rinnovata) dalla Motorizzazione Civile, se il titolare è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti (cioè a seguito di esito favorevole dell'accertamento sanitario) e prevede limitazioni di velocità per i primi 3 anni dalla data di superamento dell'esame: non consente di superare i 90 km/h su strada extraurbana principale ai neopatentati; non consente di superare i 100 km/h in autostrada per i primi tre anni dal conseguimento.

LA REVISIONE DELLA PATENTE

La revisione della patente viene disposta dal Prefetto e dalla Motorizzazione Civile (spesso avviene quando si è commesso un incidente grave a causa di un errato comportamento di guida) e consiste nel verificare (mettere alla prova) se permangono ancora i requisiti fisici e psichici (vista, udito, riflessi) e le capacità tecniche (conoscenza della segnaletica e capacità di guidare correttamente) per continuare a mantenere la patente posseduta. L'esito negativo della visita medica (perdita permanente dei requisiti psico-fisici) o dell'esame di idoneità (si viene bocciati) comporta la revoca definitiva della patente di guida. Nel caso di mancanza provvisoria (temporanea) dei requisiti psico-fisici si ha, invece, la sospensione della patente, fino al recupero dei requisiti.

LA REVOCA DELLA PATENTE

Viene disposta dal Prefetto, dalla Motorizzazione Civile e dal Giudice e consiste nell'annullamento permanente della patente (viene definitivamente tolta). Viene disposta: per perdita permanente dei requisiti fisici o psichici (se si perdono definitivamente i requisiti necessari per continuare a guidare); quando il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali (il giudice può, ad esempio, ordinare la revoca ad un delinquente); quando il titolare, sottoposto ad esame di revisione, risulti non più idoneo (ad esempio: se si viene bocciati agli esami di revisione); quando la patente è sostituita con altra di uno Stato estero (se ci si trasferisce all'estero la patente italiana viene revocata, fino al ritorno in Italia); se si guida nonostante sia stata disposta la sospensione della patente.

IL RITIRO IMMEDIATO DELLA PATENTE

Il ritiro viene disposto dagli agenti di Polizia quando accertino delle irregolarità non gravi, ad esempio: quando il conducente guida con patente scaduta; quando il conducente non si sottopone all'esame di revisione patente nei termini prescritti (guidare senza effettuare gli esami medici o tecnici disposti per la revisione patente, entro la data stabilita, comporta il ritiro della patente, fino a quando non ci si sottopone agli esami); se il conducente non sistema correttamente il carico su invito degli organi di polizia (se si circola con un veicolo che supera il peso e/o la sporgenza si incorre nel ritiro della patente, fino al ripristino del carico); quando il conducente guida in stato di ebbrezza (guidare in stato di ubriachezza comporta il ritiro e anche la sospensione della patente).

LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

La sospensione della patente viene disposta dal Prefetto, dalla Motorizzazione Civile e dall'Autorità Giudiziaria (giudice del tribunale) e consiste nel divieto di condurre veicoli per un determinato periodo (da un minimo di 15 giorni fino ad un massimo di 3 anni). La sospensione è prevista per molte infrazioni gravi; a volte, non alla prima infrazione, ma quando per 2 volte in 2 anni il conducente rifaccia la stessa irregolarità. La sospensione avviene: quando non si rispetta l'obbligo di dare la precedenza (ad esempio: ai tram, ai treni, quando si esce da un garage); quando si circola contromano in curva; quando si effettua l'inversione di marcia in autostrada; quando si supera di oltre 40 km/h il limite massimo di velocità; quando si circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro; quando il conducente fugge senza prestare soccorso alla persona investita; in caso di guida in stato di ebbrezza; in caso di temporanea perdita dei requisiti fisici o psichici (fino al recupero dei requisiti); se il titolare guida con patente di categoria diversa da quella necessaria per il veicolo condotto; quando il titolare di patente speciale guida veicoli con adattamenti diversi da quelli prescritti (ai mutilati e minorati fisici che guidano veicoli non opportunamente modificati).

RITIRO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Il ritiro della carta di circolazione viene effettuato durante la circolazione dagli agenti che accertano la violazione, quando: il veicolo non sia stato sottoposto alla prescritta revisione o si esibisca attestazione falsa di avvenuta revisione; non sia stato annotato l'aggiornamento sulla carta di circolazione in seguito a modifiche del veicolo (sostituzione del telaio, aggiunta del gancio di traino); non sia stato comunicato al P.R.A. entro 60 giorni il trasferimento di proprietà; non sia stato richiesto alla M.C.T.C. entro 60 giorni il cambio di residenza.